DATA-INDUSTRY-ACT

데이터산업법의 목적·주요 내용·기대효과

연관 기출 · 127-4-4

한눈에 이해

데이터를 사고팔려면 가격과 품질을 확인하고 이용 권리와 분쟁 처리 방법을 정해야 합니다. 데이터산업법은 생산부터 활용까지 산업 기반을 마련합니다. 개인정보를 이용할 때는 관련 법을 따로 확인합니다.

정의와 핵심 원리

데이터의 생산·거래·활용을 촉진하여 경제적 가치와 산업 기반을 만들고 국민생활·국민경제 발전에 기여하는 기본법입니다.

• 제정 당시: 법률 제18475호(2021.10.19. 제정, 2022.4.20. 시행)가 127회 답안의 기준입니다. 제4~6조의 3년 단위 기본계획·연차 시행계획·국무총리 소속 국가데이터정책위원회가 범정부 추진체계를 이룹니다.

• 생산·보호: 제9~13조는 생산 지원, 결합 촉진, 데이터안심구역, 상당한 투자로 만든 데이터자산의 부정사용 방지, 정보분석 지원을 다룹니다. 안심구역 지정 자체가 개인정보·저작권 규제를 없애지는 않습니다.

• 거래·생태계: 가치평가·사업자 신고·공정경쟁, 유통체계·플랫폼·품질인증·표준계약서, 거래사·창업·전문인력·기술개발·표준화·중소기업 지원, 분쟁조정을 연결합니다. 표준계약서는 사용 권고이며 모든 계약에 일률적으로 강제되는 것은 아닙니다.

• 기대효과는 강사 해석입니다. 권리·품질·가격의 정보 비대칭과 협상·분쟁 비용 감소, 데이터 공급·재사용·신사업·인력 확충을 기대할 수 있습니다. 실제 산업 성장률이나 성과가 입증됐다는 뜻은 아닙니다.

구조·비교·판단

구분	적용 판본·핵심	답안 주의
2022 제정 당시	제18475호; 생산→유통·거래→활용의 기반	기출의 목적·주요내용·기대효과에 대응
2026-11-05 현행	2026.8.28. 시행 제21392호	제4·34조의 인용 법명 변경 등을 반영
시행 예정	2026.10.20. 공포 제22074호; 2027.4.21. 시행	현행과 구분; 예정 조문 상세는 이번 범위 밖

적용 예제

중소기업의 수요예측 데이터 거래 설계

강사 생성 학습 예제입니다. 공식 기준답안이 아닙니다.

조건: 기업 A가 상권별 집계 데이터를 구매해 재고를 예측하는 가상 사업입니다.

1. 판매자의 제공 권한·개인정보 포함 여부를 먼저 확인하고, 표준계약서를 참고해 이용 범위·재판매·갱신·책임을 합의합니다.

2. 품질 점검으로 누락률·갱신주기를 확인하고, 가치평가를 가격 협상의 참고자료로 사용합니다. 평가액이 곧 강제 거래가격은 아닙니다.

3. 공개할 수 없는 데이터는 적법한 범위의 안심구역 분석을 검토하고, 계약 분쟁에는 적용 가능한 조정제도를 검토합니다.

결과·해석: 데이터를 사기 전에는 권리와 품질을 확인하고, 계약할 때는 이용 범위와 분쟁 처리 방식을 정하는 예입니다.

전제·주의: 제7조에 따라 개인정보·저작권·공공데이터의 특별 규율은 각각의 법을 확인해야 합니다.

답안 골격과 혼동 방지

목적: 가치 창출·산업 기반 → 추진체계: 계획·위원회 → 생산·보호→거래·활용→생태계→분쟁 → 장치별 기대효과와 제한 → 2022와 현행 시행시점 구분

- 법이 모든 데이터의 소유권을 일괄 부여한다고 쓰지 않습니다.
- 지원 가능·노력 의무·신고 의무·사용 권고를 모두 강제 의무로 뭉뚱그리지 않습니다.

내용을 가리고 회상

1. 기본계획과 시행계획의 주기는 각각 무엇입니까?

2. 가치평가·품질인증·표준계약서는 어떤 거래 위험을 줄입니까?

3. 안심구역을 이용하면 개인정보 보호법 적용이 사라집니까?

적용 기준과 근거

2022 제정본과 2026.8.28. 시행본의 실제 조문을 대조했습니다. 2027.4.21. 시행 예정 개정을 현행으로 사용하지 않았습니다. 기대효과는 정책적 해석이며 달성 수치를 제시하지 않습니다.

내용 검토 상태: 출처 확인. 출처 확인은 공식 정답이나 학습 성취를 뜻하지 않습니다.

출처별 상세 열람 범위는 위키의 출처 기록에서 확인합니다.

- 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 제정본 - 대한민국 / 국가법령정보센터; 법률 제18475호, 2021-10-19 제정; 2022-04-20 시행; 확인 2026-11-05.
- 데이터 산업진흥 및 이용촉진에 관한 기본법 현행 시행본 - 대한민국 / 국가법령정보센터; 법률 제21392호, 2026-02-27 타법개정; 2026-08-28 시행; 확인 2026-11-05.